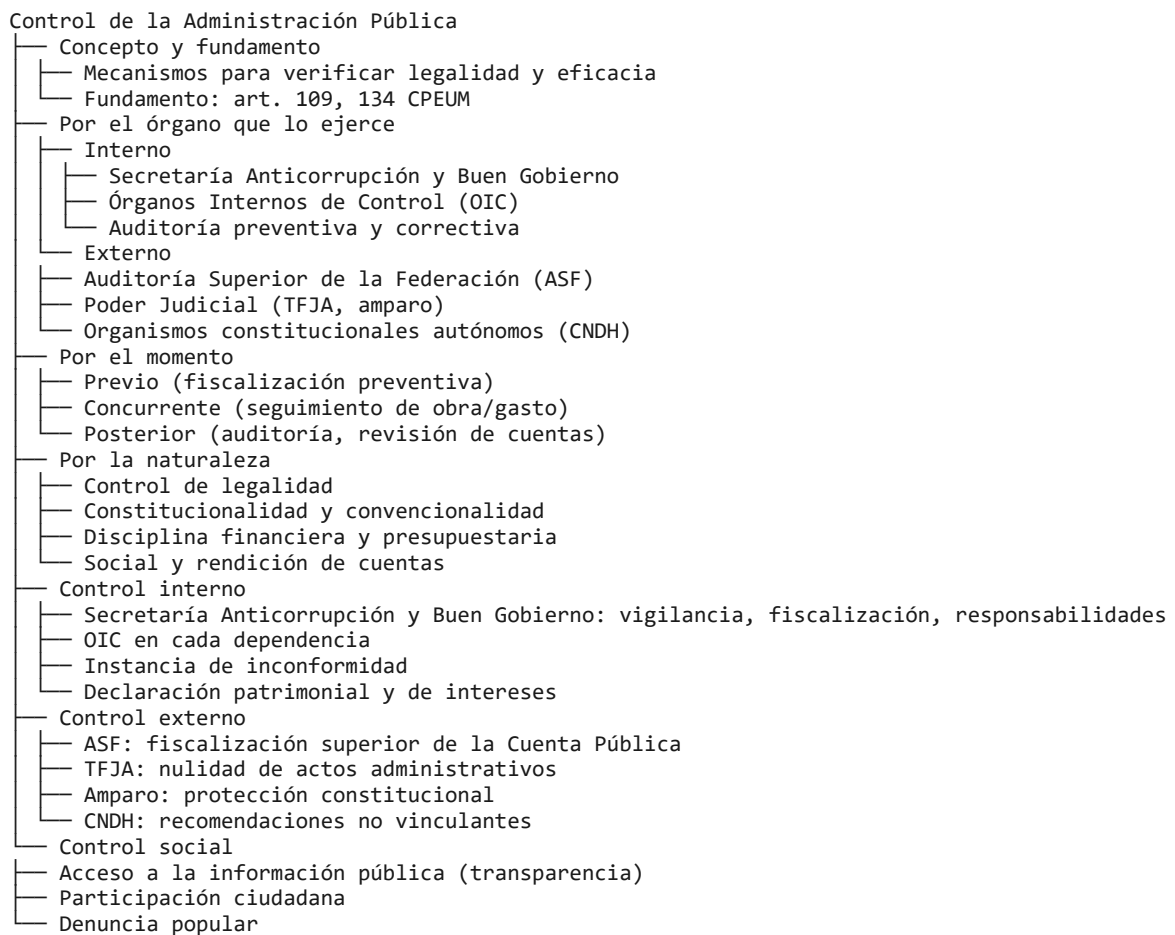


UNIDAD 10. CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

UNIDAD 10

CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Mapa conceptual



Objetivos de aprendizaje

- **Comprender:** el concepto y la clasificación del control de la administración pública como garantía del Estado de Derecho.
- **Identificar:** los distintos tipos de control según el órgano que lo ejerce, el momento y la naturaleza.
- **Analizar:** el control interno a cargo de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y los Órganos Internos de Control.
- **Distinguir:** el control externo ejercido por la Auditoría Superior de la Federación, el Poder Judicial y los organismos autónomos.
- **Explicar:** el control social y la rendición de cuentas como mecanismos de participación ciudadana.
- **Evaluar:** la efectividad de los distintos mecanismos de control en el sistema jurídico mexicano.
- **Aplicar:** el marco normativo del control administrativo a casos concretos.



Competencias a desarrollar

- **Interpretación normativa:** Capacidad para identificar y aplicar el marco jurídico del control administrativo (artículos 109, 134 CPEUM, LGRA, LOASF).
- **Análisis de sistemas de control:** Habilidad para distinguir entre control interno, externo y social, y evaluar su efectividad.
- **Argumentación jurídica:** Aptitud para fundar pretensiones de revisión de actos administrativos ante las instancias de control competentes.
- **Pensamiento crítico:** Competencia para evaluar la eficacia del sistema de control administrativo mexicano y proponer mejoras.

Concepto y clasificación del control administrativo



Definición: Definición

El control de la administración pública es el conjunto de mecanismos jurídicos, administrativos y sociales destinados a verificar que la actuación de los órganos del Estado se ajuste al ordenamiento jurídico, a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, y a la satisfacción del interés público.

La doctrina clasifica el control según diversos criterios:

a) Por el órgano que lo ejerce:

- **Control interno:** Ejercido por órganos de la propia administración (Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, antes SFP, y los OIC).
- **Control externo:** Ejercido por órganos ajenos a la administración (ASF, Poder Judicial, CNDH).

b) Por el momento en que se realiza:

- **Control previo:** Antes de que el acto se consume (fiscalización preventiva).
- **Control concurrente:** Durante la ejecución del acto o programa (seguimiento).
- **Control posterior:** Después de consumado el acto (auditoría, revisión de cuentas).

c) Por la naturaleza:

- **Control de legalidad:** Verifica la conformidad del acto con el ordenamiento jurídico.
- **Control de constitucionalidad:** Verifica la conformidad con la Constitución.
- **Control financiero:** Verifica el manejo correcto de los recursos públicos.

- **Control social:** Ejercido por la ciudadanía mediante acceso a la información y participación.

Control interno

El control interno es ejercido por órganos pertenecientes a la propia administración pública, con el objeto de supervisar y fiscalizar la actuación de las dependencias y entidades.

La **Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno** (denominada Secretaría de la Función Pública hasta las reformas de 2024-2025) es la dependencia del Ejecutivo Federal encargada del control interno. Conforme al artículo 37 de la LOAPF, tiene a su cargo, entre otros asuntos: la fiscalización del gasto público, la vigilancia de la contratación pública, la gestión de la declaración patrimonial de los servidores públicos, y la substanciación de los procedimientos administrativos disciplinarios.

Los **Órganos Internos de Control (OIC)** son unidades administrativas que ejercen funciones de control dentro de cada dependencia o entidad de la APF, en coordinación con la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Tienen facultades para: auditar, prevenir irregularidades, substanciar procedimientos disciplinarios y aplicar sanciones a servidores públicos.

La **Instancia de Inconformidad** es un medio de defensa previsto en la LAASSP y la LOPSRM, que permite a los particulares inconformarse ante la secretaría de control contra actos de la administración en materia de contrataciones públicas.

La **declaración patrimonial y de intereses** es una obligación establecida por la Ley General de Responsabilidades Administrativas que busca prevenir conflictos de intereses y actos de corrupción.

Control externo

Auditoría Superior de la Federación (ASF)

La ASF es el órgano técnico de fiscalización superior de la Cámara de Diputados, dotado de autonomía técnica y de gestión. Su función principal es fiscalizar el uso de los recursos públicos federales mediante la revisión de la Cuenta Pública.

Sus facultades incluyen: auditar a todas las entidades que manejen recursos federales (incluyendo estados y municipios), fincar responsabilidades resarcitorias y promover el fincamiento de otras responsabilidades ante las autoridades competentes.

La ASF emite informes individuales de auditoría que son públicos. Sus acciones de fiscalización prescriben a los 5 años.

Control jurisdiccional

El control jurisdiccional de la administración se ejerce a través del **Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA)**, que conoce del juicio contencioso administrativo federal, y del **Poder Judicial de la Federación**, que conoce del juicio de amparo y de las controversias constitucionales.

El TFJA puede declarar la nulidad de actos administrativos y reconocer derechos subjetivos de los particulares frente a la administración. El amparo protege a los particulares contra actos de autoridad que violan derechos humanos.

Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)

La CNDH emite recomendaciones no vinculantes dirigidas a las autoridades administrativas, derivadas de quejas por violaciones a derechos humanos. Aunque sus resoluciones no son obligatorias en sentido estricto, la autoridad destinataria está obligada a pronunciarse sobre su aceptación y, en su caso, a informar sobre su cumplimiento.

Control social y rendición de cuentas

El control social es ejercido por los ciudadanos a través de diversos mecanismos:

- **Acceso a la información pública:** El marco constitucional (artículo 6o) y la ley general en la materia garantizan el derecho de acceso a la información gubernamental, permitiendo a los ciudadanos conocer el uso de los recursos públicos y la actuación de las autoridades. (El Instituto Nacional de Transparencia, INAI, desapareció con la reforma de 2024, que reasignó sus funciones.)
- **Participación ciudadana:** Mecanismos como consultas populares, audiencias públicas, y contraloría social.
- **Denuncia popular:** Cualquier persona puede presentar denuncias ante los OIC por irregularidades administrativas.

El artículo 134 de la CPEUM establece que los recursos económicos se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Marco normativo del control administrativo

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

- **Artículo 108:** Define a los servidores públicos y sujetos a responsabilidad.
- **Artículo 109:** Establece los tipos de responsabilidad de los servidores públicos y la responsabilidad patrimonial del Estado.
- **Artículo 134:** Principios de administración de los recursos públicos.
- **Artículo 79:** Facultades de la ASF para fiscalizar la Cuenta Pública.
- **Artículo 6o:** Derecho de acceso a la información.

Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA): Regula los procedimientos disciplinarios, faltas administrativas graves y no graves, y sanciones.

Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (LFRCF): Regula la revisión de la Cuenta Pública y las facultades de la ASF.

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF): Artículo 37 (facultades de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, antes SFP).



Doctrina comparada

Tema	Control interno	Control externo	Control social
Órgano	Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, OIC	ASF, TFJA, Poder Judicial	Ciudadanía, mecanismos de transparencia
Fundamento	LOAPF art. 37	Art. 79, 103 CPEUM	Art. 6 CPEUM
Naturaleza	Autocontrol	Heterocontrol	Participación
Efectos	Sanciones administrativas	Nulidad, responsabilidad resarcitoria	Recomendaciones, opinión pública
Alcance	APF y entes públicos	Toda entidad con recursos federales	Toda la administración



Legislación aplicable comentada

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 6o:

Derecho de acceso a la información pública. Base del control social.

Artículo 79:

La ASF fiscaliza la Cuenta Pública. Órgano técnico de la Cámara de Diputados.

Artículo 108:

Sujetos de responsabilidad.

Artículo 109:

Responsabilidades administrativas, penales, políticas y patrimoniales.

Artículo 134:

Principios de administración de recursos públicos.

Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA)

Regula las faltas administrativas graves y no graves, el procedimiento disciplinario y las sanciones. Establece la declaración patrimonial y de intereses como obligación de todos los servidores públicos.

Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (LFRCF)

Regula la fiscalización superior, la revisión de la Cuenta Pública, los procedimientos de auditoría y el fincamiento de responsabilidades resarcitorias.

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF)

Artículo 37 LOAPF:

Facultades de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno en materia de control interno (la dependencia se denominó Secretaría de la Función Pública hasta las reformas de 2024-2025).

Esquema de síntesis

1. CONCEPTO: Mecanismos para verificar legalidad, eficiencia y transparencia de la actuación administrativa
2. CLASIFICACIÓN
Por órgano: Interno (Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, OIC) / Externo (ASF, TFJA, PJJ, CNDH) / Social (ciudadanía)
Por momento: Previo / Concurrente / Posterior
Por naturaleza: Legalidad / Constitucionalidad / Financiero / Social
3. CONTROL INTERNO (Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno + OIC)
Fiscalización preventiva y correctiva
Procedimientos disciplinarios (LGRA)
Declaración patrimonial y de intereses
Instancia de inconformidad (contrataciones)
4. CONTROL EXTERNO
ASF: auditoría de Cuenta Pública, informes, responsabilidades resarcitorias
TFJA: nulidad de actos administrativos
PJJ: amparo contra actos de autoridad
CNDH: recomendaciones no vinculantes
5. CONTROL SOCIAL
Acceso a la información pública (transparencia)
Participación ciudadana
Denuncia popular
Contraloría social
6. MARCO NORMATIVO
CPEUM arts. 6, 79, 108, 109, 134
LGRA / LFRCF / LOAPF art. 37